

개 선

제 목 「이해충돌방지법」 시행 대비 사적 이해관계 신고 규정 등 정비 미흡

관 계 부 서 ◆◆처, ◎◎처, ▲▲센터, ㉠㉡처

조 치 부 서 ◆◆처, ◎◎처, ▲▲센터, ㉠㉡처

내 용

1. 업무 개요

공사는 투자 의사 결정, 알뜰주유소 사업자 선정, 제안서 평가 및 R&D 연구 과제 선정 등 공사 소관 업무와 관련한 주요 사안들에 대한 심의 또는 의결 등을 위하여 각종 위원회를 구성·운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

2021. 5. 18. 제정·공포된 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제5조 제1항에 따르면 “인가·허가·면허·특허·승인·검사·인증, 신고·심사, 보상 또는 이에 준하는 직무” 등을 수행하는 공직자는 직무관련자¹⁾가 사적 이해관계자²⁾임을 안 경우 기관장에게 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

1) 공직자의 이해충돌 방지법 제2조제5호

가. 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체
나. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체
다. 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체
라. 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자

2) 「이해충돌방지법」 제2조제6호 공직자 자신 또는 가족, 공직자 자신 또는 가족이 임원·대표자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체, 공직자로 채용·임용되기 전 2년 이내에 자신이 재직하였던 법인 또는 단체 등

따라서, 공사는 소관업무 수행 관련 「이해충돌방지법」 시행(2022. 5. 19.)을 대비하여 승인, 심사 등의 직무를 수행하는 공사 위원회에 참여하는 위원들이 직무관련자와 사적 이해관계가 있을 경우 제척하는 절차 및 제도 등을 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사기간 중 공사에서 운영되는 각종 위원회와 관련된 규정(지침서 등 포함)을 점검한 결과, 아래의 [표]와 같이 투자심의위원회 등 일부 위원회의 경우 이해관계자 제척조항과 서약서 징구 등 이해관계자 해당 여부를 확인할 수 있는 절차가 구비되어 있지 않아 위원회의 업무와 관련한 이해충돌 우려가 있었다.

【표】 위원회별 사적 이해관계자 제척조항 및 확인절차 현황

위원회명	관련규정 (지침서)	이해관계자 제척 조항 구비 여부		이해관계자 제척 여부 확인 절차		담당부서
		내부위원	외부위원	내부위원	외부위원	
투자심의위원회, 투자심의실무위원회	석유개발사업 투자심의규정	×	○	×	○	◆◆처
제안서 평가위원회	협상에 의한 계약체결기준	×	×	×	×	●●처
테스트베드 운영위원회	E&P현장 테스트 베드 운영 지침서	×	○	×	×	▲▲센터
알뜰사업자 선정 심사위원회	알뜰주유소 신규 전환 지침서	○	○	×	○	●●처

자료 : 위원회 담당부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 ◆◆처, ◎◎처, ▲▲센터, ㉠㉡처는 감사결과에 대해 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ◆◆처장은 「이해충돌방지법」 취지를 고려하여 ‘투자심의위원회’와 ‘투자심의 실무위원회’ 운영 관련 사적 이해관계에 대한 신고와 회피, 확인이 가능하도록 관련규정을 개정하는 등 개선방안을 마련하고, (개선)
- ② ◎◎처장은 「이해충돌방지법」 취지를 고려하여 ‘제안서 평가위원회’ 운영 관련 사적 이해관계에 대한 신고와 회피, 확인이 가능하도록 관련규정을 개정하는 등 개선방안을 마련하고, (개선)
- ③ ▲▲센터장은 「이해충돌방지법」 취지를 고려하여 ‘테스트베드 운영위원회’ 운영 관련 사적 이해관계에 대한 신고와 회피, 확인이 가능하도록 관련지침서를 개정하는 등 개선방안을 마련하고, (개선)
- ④ ㉠㉡처장은 「이해충돌방지법」 취지를 고려하여 ‘알뜰주유소 선정 심사위원회’ 운영 관련 사적 이해관계에 대한 신고와 회피, 확인이 가능하도록 관련지침서를 개정하는 등 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)